

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2532 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
นาย ไมตรี สุรอินทร์กุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 296

หลังจากศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านว่าโจทก์เสนอราคาต่ำไปขอให้เลื่อนการขาย ศาลชั้นต้นสั่งรวมสำนวน จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์เสนอราคาต่ำไปและไม่มีบุคคลภายนอกเข้าสู่ราคา ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโดยไม่ไต่สวนก่อนไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสองนั้น เป็นปัญหาที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลอุทธรณ์ และไม่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องจากจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำเลย ประกาศขายทอดตลาดมาแล้วหลายครั้ง จนครั้งที่ 14 มีผู้เสนอสู้ราคา 3 ราย โจทก์เสนอราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องคัดค้านศาลชั้นต้นสั่งรวมสำนวน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน อ้างเพียงว่า โจทก์เสนอราคาต่ำไปเมื่อศาลชั้นต้นสั่งคำร้องดังกล่าวว่า จำเลย

ยื่นคำร้องมาหลังการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นลงแล้ว ให้รวมสำนวนไว้ จำเลยอุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว โดยอ้างเพียงว่าโจทก์เสนอราคาต่ำไปและร่วมกับพนักงาน ของโจทก์เข้าประมูลสุ้ราคาโดยไม่มีบุคคลภายนอกเข้าสุ้ราคาไม่เป็นธรรมแก่จำเลย ขอให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น โดยวินิจฉัยว่าจำเลยไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด จำเลยกลับฎีกาอ้าง ว่าเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้ จำเลยจึงยื่นคำร้องคัดค้านว่าโจทก์เสนอ ราคาต่ำไป ขอให้เลื่อนการขายทอดตลาดไปก่อน ศาลชั้นต้นกลับสั่งยกคำร้องโดยไม่ ใ้ไต่สวนคำร้องของจำเลยก่อนเป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องและเพิกถอนการขายทอดตลาด ดังนี้ เห็นว่าปัญหาที่จำเลย ฎีกามาดังกล่าวเป็นปัญหาที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลอุทธรณ์ และปัญหาดัง กล่าวนี้ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(นาม ยิ้มแย้ม-ธีระพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ